Droit des obligations I — Théorie générale du contrat

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-01

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

La théorie générale du contrat dans la tradition civiliste : sources et classification des obligations, formation par l'offre et l'acceptation, conditions classiques de validité, vices du consentement, nullités absolue et relative, force obligatoire et effet relatif, sanctions de l'inexécution, extinction par le paiement, la novation et la compensation. Une théorie enseignée en principes doctrinaux reformulés, travaillée sur des cas fictifs, avec renvoi constant aux textes en vigueur applicables au Mali.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Introduction au droit des obligations : sources et classification
• Leçon 2 — La formation du contrat : l'offre et l'acceptation
• Leçon 3 — Les conditions de validité du contrat : consentement, capacité, objet, cause
• Leçon 4 — Les vices du consentement : erreur, dol, violence
• Leçon 5 — La nullité du contrat : nullités absolue et relative
• Leçon 6 — Les effets du contrat : force obligatoire et effet relatif
• Leçon 7 — L'exécution du contrat et l'inexécution : aperçu des sanctions
• Leçon 8 — L'extinction des obligations : paiement, novation, compensation
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Le droit des obligations est le socle du droit privé : il étudie le lien de droit qui unit un créancier, en droit d'exiger une prestation, à un débiteur, tenu de l'exécuter. Au cœur de cette matière, le contrat occupe la première place : ventes, baux, prestations de services, prêts — la vie économique et quotidienne repose sur des engagements volontaires que le droit organise, protège et sanctionne. Ce cours, qui ouvre la Licence 2 de Droit, présente la théorie générale du contrat dans la tradition civiliste : comment un contrat naît de la rencontre des volontés, à quelles conditions il est valable, quels effets il produit entre les parties et à l'égard des tiers, comment il s'exécute, comment sa défaillance est sanctionnée, et comment les obligations qu'il crée finissent par s'éteindre.

La démarche est doctrinale : les notions sont présentées comme des principes généraux — offre et acceptation, grille classique des conditions de validité, vices du consentement, nullités, force obligatoire, sanctions de l'inexécution — reformulés dans les mots du cours et illustrés par des cas fictifs situés à Bamako. Cette théorie générale forme un langage commun aux systèmes de tradition civiliste ; elle ne remplace pas les textes. Les règles précises applicables à une situation réelle — formes exigées, délais, sanctions détaillées — se lisent dans les textes en vigueur applicables au Mali et, pour les matières qu'ils couvrent, dans les actes uniformes de l'OHADA. C'est pourquoi chaque corrigé de ce cours se termine par le même rappel : le

raisonnement mené ici est pédagogique, et il se confronte, en situation réelle, aux textes à jour et à l'avis d'un professionnel du droit.

Le parcours suit la vie d'un contrat. Il commence par les sources et la classification des obligations, puis étudie la formation du contrat et ses conditions de validité, les vices qui peuvent entacher le consentement et la sanction de ces défauts : les nullités. Il examine ensuite les effets du contrat — sa force obligatoire entre les parties, sa relativité à l'égard des tiers et les mécanismes qui tempèrent cette relativité — avant d'aborder l'exécution, les sanctions de l'inexécution et, pour finir, l'extinction des obligations par le paiement, la novation ou la compensation. À la fin du cours, tu sauras construire, sur tout contrat fictif d'exercice, le raisonnement complet du juriste : qualifier le lien, vérifier sa validité, déterminer ses effets, choisir la sanction adaptée et calculer comment l'obligation s'éteint.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir l'obligation comme un lien de droit et classer ses sources (acte juridique, fait juridique) ainsi que ses formes (donner, faire, ne pas faire ; moyens, résultat).
- Expliquer la formation du contrat par la rencontre d'une offre ferme et précise et d'une acceptation pure et simple, et analyser une négociation étape par étape.
- Vérifier les quatre conditions classiques de validité d'un contrat — consentement, capacité, objet, cause — sur un contrat fictif, clause par clause.
- Distinguer les vices du consentement — erreur, dol, violence — et traiter la lésion avec la prudence qu'impose son caractère exceptionnel.
- Comparer nullité absolue et nullité relative selon l'intérêt protégé, les titulaires de l'action et la possibilité de confirmation.
- Expliquer la force obligatoire et l'effet relatif du contrat, ainsi que leurs correctifs : stipulation pour autrui, action oblique, action paulienne.
- Présenter le panorama des sanctions de l'inexécution — exécution forcée, exception d'inexécution, résolution, dommages-intérêts — et choisir la sanction adaptée à un cas d'exercice.
- Expliquer l'extinction des obligations par le paiement, la novation et la compensation, et calculer une compensation entre dettes réciproques fictives.

Leçon 1 — Introduction au droit des obligations : sources et classification

Une obligation, au sens juridique, est un lien de droit entre deux personnes déterminées : le créancier, qui peut exiger une prestation, et le débiteur, qui est tenu de la fournir. Ce lien a une dimension patrimoniale : la prestation a une valeur, et si le débiteur n'exécute pas volontairement, le créancier peut, en principe, le contraindre par les voies du droit. Il faut distinguer l'obligation civile, juridiquement sanctionnée, de l'obligation dite naturelle, que la doctrine classique présente comme un devoir de conscience dépourvu de contrainte : on ne peut pas en exiger l'exécution forcée, mais ce qui a été volontairement payé en son acquit ne se réclame en principe pas en

retour. Cette distinction montre dès le départ que tout devoir n'est pas une obligation au sens du droit des obligations.

D'où naissent les obligations ? La classification classique des sources distingue d'abord l'acte juridique : une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Il peut être unilatéral — la volonté d'une seule personne, comme dans un testament — ou prendre la forme d'un contrat, rencontre de deux volontés au moins : c'est la source la plus fréquente et l'objet principal de ce cours. À côté, le fait juridique est un événement auquel la loi attache des effets indépendamment de toute volonté de les produire. Certains faits sont volontaires et fautifs : ils relèvent de la responsabilité civile, étudiée dans le cours suivant de la filière. D'autres sont involontaires : la doctrine y range classiquement la gestion d'affaires (agir utilement pour autrui sans y être tenu), le paiement de l'indu (avoir versé ce qui n'était pas dû) et l'enrichissement sans cause (s'être enrichi aux dépens d'autrui sans justification) — autant de mécanismes correcteurs que ce cours se contente de situer.

On classe aussi les obligations selon leur contenu. La tripartition traditionnelle distingue l'obligation de donner (transférer la propriété ou un droit), l'obligation de faire (accomplir une prestation : construire, transporter, former) et l'obligation de ne pas faire (s'abstenir : ne pas concurrencer, ne pas divulguer). Une seconde distinction, doctrinale et décisive en pratique, oppose l'obligation de moyens — le débiteur s'engage à déployer des efforts sérieux et diligents, sans promettre le résultat, comme le médecin qui soigne sans garantir la guérison — et l'obligation de résultat — le débiteur promet un résultat déterminé, comme le transporteur qui s'engage à livrer la marchandise à destination. La différence commande la preuve : pour le résultat, il suffit au créancier de constater qu'il n'est pas atteint ; pour les moyens, il doit démontrer un manquement à la diligence. S'y ajoutent des distinctions d'usage : obligations en nature ou en argent, pures et simples ou assorties de modalités (terme, condition), que la suite du cours rencontrera au fil des cas.

L'essentiel
L'obligation est un lien de droit patrimonial entre un créancier et un débiteur. Ses sources se classent en actes juridiques (volontés créatrices d'effets, dont le contrat) et faits juridiques (événements auxquels la loi attache des effets). Son contenu se classe en donner / faire / ne pas faire, et surtout en moyens / résultat, distinction qui gouverne la charge de la preuve.

Exemple — Classification raisonnée de six situations fictives

```
SITUATIONS FICTIVES D'EXERCICE — BAMAKO

1. Fatou K. vend sa moto à Moussa T.
contre un prix convenu.
-> Acte juridique (contrat). Obligation
de DONNER (la moto) contre obligation
de payer une somme d'argent.

2. Un transporteur fictif s'engage à
livrer 40 sacs de riz à un client.
-> Contrat. Obligation de FAIRE, et de
RÉSULTAT : la livraison à destination
est promise, pas seulement tentée.

3. Un médecin fictif soigne un patient.
-> Contrat. Obligation de FAIRE, et de
MOYENS : il doit des soins diligents,
pas une guérison promise.

4. Ibrahim D. répare bénévolement la
toiture de sa voisine absente avant
la saison des pluies.
-> Fait juridique involontaire :
gestion d'affaires (agir utilement
pour autrui sans y être obligé).

5. Une boutique fictive verse deux fois
le même loyer à son bailleur.
-> Fait juridique : paiement de
l'indu — ce qui a été payé sans être
dû peut être réclamé en retour.

6. Une clause fictive interdit à un
ancien employé d'ouvrir un commerce
concurrent dans le même quartier.
-> Obligation de NE PAS FAIRE, née
d'un acte juridique.
```

À retenir

- Obligation = lien de droit patrimonial : un créancier peut exiger, un débiteur doit exécuter.
- Sources : acte juridique (volonté, dont le contrat) et fait juridique (responsabilité, gestion d'affaires, paiement de l'indu, enrichissement sans cause).
- Moyens ou résultat : la distinction décide de ce que le créancier doit prouver en cas d'échec.

Exercice

Classe les trois situations fictives suivantes (source, contenu, moyens ou résultat le cas échéant) : a) un couturier fictif de Bamako s'engage à confectionner une tenue pour une cérémonie, dans un délai convenu ; b) un passant fictif, voyant la boutique d'un commerçant absent menacée par une fuite d'eau, fait intervenir un plombier et avance les frais ; c) un formateur fictif s'engage à animer un atelier de comptabilité

pour une association, sans promettre la réussite des participants à leur examen.

✔ Corrigé
a) Acte juridique (contrat d'entreprise, source volontaire). Obligation de faire : confectionner la tenue ; sur le résultat, l'analyse est partagée — la livraison d'une tenue conforme à la commande relève d'une obligation de résultat (la chose promise doit exister et être remise), tandis que la ressemblance avec un modèle espéré relèverait des moyens : l'exercice montre que la qualification se fait prestation par prestation, non contrat par contrat. b) Fait juridique involontaire : gestion d'affaires. Le passant n'était tenu à rien ; il a agi utilement pour autrui, et la doctrine classique lui reconnaît le remboursement des dépenses utiles — c'est la loi, et non une volonté commune, qui attache cet effet à son geste. c) Acte juridique (contrat de prestation). Obligation de faire et de moyens : le formateur promet une animation sérieuse et préparée, non la réussite des participants, qui dépend aussi d'eux ; le créancier devrait donc prouver un manquement à la diligence (atelier bâclé, absences), et non la seule absence de réussite. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Leçon 2 — La formation du contrat : l'offre et l'acceptation

Le contrat naît de la rencontre de deux volontés : une offre et une acceptation qui la rejoint. C'est le principe du consensualisme, hérité de la tradition civiliste : sauf formes particulières exigées pour certains contrats par les textes, l'échange des consentements suffit à former le contrat, sans écrit ni cérémonie. Mais toute proposition n'est pas une offre. Pour valoir offre, une proposition doit réunir trois caractères que la doctrine dégage classiquement : être précise — elle contient les éléments essentiels du contrat envisagé (pour une vente : la chose et le prix) — ; être ferme — elle exprime la volonté de son auteur d'être lié dès l'acceptation, sans réserve qui remettrait son engagement à son seul bon plaisir — ; et être extériorisée — portée à la connaissance de son destinataire, qu'il s'agisse d'une personne déterminée ou du public, comme une annonce affichant un prix.

Face à l'offre, le destinataire peut accepter, refuser, ou répondre en modifiant les termes : cette réponse modifiée n'est pas une acceptation, c'est une contre-offre, qui éteint l'offre initiale et inverse les rôles. L'acceptation, pour former le contrat, doit être pure et simple : elle épouse l'offre sans y rien changer. Que vaut le silence ? En principe, il ne vaut pas acceptation : le silence de celui qui reçoit une proposition ne l'engage pas, sinon chacun pourrait se retrouver contractant malgré lui. La doctrine reconnaît toutefois des tempéraments — des relations d'affaires antérieures, des usages établis entre les parties, ou une clause préalable peuvent donner au silence une signification d'accord qu'il n'a pas par lui-même. L'offre, de son côté, peut disparaître avant acceptation : rétractation par son auteur (mais une offre assortie d'un délai engage son auteur à la maintenir pendant ce délai, et, même sans délai, la doctrine attend qu'une offre à personne déterminée soit maintenue pendant un temps raisonnable), ou caducité, par exemple lorsque le délai expire ou qu'un événement essentiel survient.

Avant le contrat, il y a souvent les pourparlers : la phase de négociation, libre en principe — chacun peut ouvrir, poursuivre ou rompre des discussions. Mais cette liberté n'est pas une licence : la doctrine et les textes modernes s'accordent à exiger la bonne foi dans la négociation. Rompre brutalement des pourparlers très avancés, les avoir ouverts sans intention réelle de contracter, ou détourner une information confidentielle reçue pendant les discussions peut constituer une rupture fautive des pourparlers et engager la responsabilité de son auteur — non pas pour lui imposer le contrat refusé, mais pour réparer le préjudice causé par la faute : frais engagés en pure perte, occasion perdue. La frontière est pédagogiquement précieuse : tant qu'il n'y a ni offre ferme ni acceptation, il n'y a pas de contrat ; mais l'absence de contrat n'efface pas les devoirs de loyauté qui entourent sa préparation.

L'essentiel
Offre = proposition précise, ferme et extériorisée ; acceptation = adhésion pure et simple qui la rencontre et forme le contrat. La réponse modifiée est une contre-offre. Le silence ne vaut en principe pas acceptation. Les pourparlers sont libres mais gouvernés par la bonne foi : leur rupture fautive engage la responsabilité sans imposer le contrat.

Exemple — Négociation fictive complète, analysée pas à pas

```
NÉGOCIATION FICTIVE D'EXERCICE — vente
d'un stock de tissus (Bamako, dates fictives)

Étape 1 — 3 mars. Awa N., vendeuse :
« Je vous propose 120 pièces de tissu
imprimé à 2 500 F la pièce, livraison
à mon magasin, paiement à la livraison. »
-> OFFRE : précise (chose, quantité,
prix, modalités) et ferme.

Étape 2 — 5 mars. Boubacar S., acheteur :
« D'accord pour les tissus, mais à
2 000 F la pièce, paiement à 30 jours. »
-> Pas une acceptation : le prix et le
paiement changent. C'est une CONTRE-
OFFRE, qui éteint l'offre du 3 mars.

Étape 3 — 7 mars. Awa N. :
« Je peux descendre à 2 200 F la pièce,
paiement à la livraison, comme proposé
au départ. »
-> NOUVELLE OFFRE d'Awa N. : ferme et
précise, aux prix et modalités énoncés.

Étape 4 — 8 mars. Boubacar S. :
« J'accepte vos conditions du 7 mars. »
-> ACCEPTATION PURE ET SIMPLE : le
contrat est FORMÉ au prix de 2 200 F
la pièce, paiement à la livraison.

Si Boubacar S. s'était tu, il n'y
avait ni contrat ni engagement :
le silence ne vaut pas acceptation.
```

À retenir

- Trois caractères de l'offre : précise, ferme, extériorisée — une invitation à discuter n'est pas une offre.
- Acceptation pure et simple ou rien : toute modification crée une contre-offre et éteint l'offre initiale.
- Pourparlers : liberté de rompre, mais devoir de bonne foi — la rupture fautive se répare, elle ne force pas le contrat.

Exercice

Analyse cette négociation fictive en trois messages. Message 1, d'un vendeur fictif : « Motocyclettes d'occasion disponibles, prix à débattre, passez au magasin. » Message 2, d'un client fictif : « Je vous prends le modèle exposé à 450 000 F, payable en deux fois. » Message 3, du vendeur : « Pour 450 000 F comptant, d'accord ; en deux fois, non. » Questions : quel message vaut offre et pourquoi ? Le contrat est-il formé à l'issue du message 3 ? Que resterait-il à accomplir pour qu'il le soit ?

✔ Corrigé
Le message 1 n'est pas une offre : « prix à débattre » exclut la précision (le prix, élément essentiel de la vente, n'est pas déterminé) et la fermeté (le vendeur ne s'engage à rien) ; c'est une simple invitation à entrer en pourparlers. Le message 2, paradoxalement, est la première véritable offre : émanant du client, il est précis (le modèle exposé, 450 000 F) et assorti d'une modalité (paiement en deux fois) qui fait partie de la proposition. Le message 3 n'est pas une acceptation pure et simple : en acceptant le prix mais en refusant le paiement en deux fois, le vendeur modifie un terme de l'offre ; c'est donc une contre-offre (450 000 F, mais comptant), qui éteint l'offre du message 2 et fait du vendeur le nouvel offrant. À l'issue du message 3, le contrat n'est donc pas formé. Il le serait si le client acceptait purement et simplement la contre-offre — son « d'accord pour le comptant », exprès, suffirait — ou si, à défaut, le vendeur acceptait finalement les deux versements. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Les conditions de validité du contrat : consentement, capacité, objet, cause

Un contrat formé n'est pas nécessairement un contrat valable : encore faut-il qu'il satisfasse les conditions que le droit pose à sa validité. La tradition doctrinale, héritée notamment des travaux classiques de Pothier sur les obligations, les énonce sous la forme d'une grille de quatre conditions : le consentement des parties, leur capacité de contracter, un objet certain, et une cause licite. Cette grille est le plan de contrôle du juriste depuis des générations : chaque contrat suspect se diagnostique en la parcourant point par point. Honnêteté pédagogique indispensable : plusieurs codifications modernes réorganisent cette présentation — elles parlent, selon les cas, du contenu du contrat, de son but licite et certain, et traitent différemment la cause. Le présent cours retient la grille classique comme outil d'apprentissage, parce qu'elle reste la plus claire pour repérer les défauts ; mais c'est toujours le texte en vigueur applicable à la situation qui dit, en dernier ressort, quelles conditions il retient et comment il les nomme.

Le consentement, d'abord : il doit exister — une absence totale de volonté empêche tout contrat — et être intègre, c'est-à-dire donné librement et en connaissance de cause ; c'est précisément l'objet de la leçon suivante, consacrée à ses vices. La capacité, ensuite : contracter est un acte juridique, et le droit protège certaines personnes contre leurs propres engagements — classiquement, les personnes que la loi place sous un régime de protection en raison de leur âge ou de l'altération de leurs facultés ne peuvent pas contracter seules, ou seulement avec l'assistance ou la représentation prévues. La capacité est le principe, l'incapacité d'exercice l'exception protectrice : elle n'enlève pas les droits, elle encadre leur exercice. On la vérifie donc avant l'objet et la cause, chaque fois que la qualité d'une partie la met en doute.

L'objet, ensuite : c'est ce sur quoi porte l'engagement — la chose à livrer, la prestation à accomplir. La doctrine classique exige qu'il soit certain (déterminé ou déterminable sans nouvel accord), possible (une prestation matériellement ou juridiquement

impossible ne peut pas être due), et licite (une chose hors du commerce, ou une prestation contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ne peut pas faire l'objet d'un contrat valable). La cause, enfin : notion classique à double visage. Cause objective : la raison abstraite et identique pour tout contrat d'un même type — dans une vente, pour le vendeur, obtenir le prix ; pour l'acheteur, obtenir la chose. Cause subjective : les motifs personnels qui ont poussé chacun à contracter, en principe indifférents, sauf lorsqu'ils sont illicites et entrés dans le champ du contrat — vendre un local en sachant qu'il servira à une activité interdite peut entacher le contrat si ce but a été partagé. Un contrat sans cause, ou sur une cause fausse ou illicite, est un contrat défaillant : la leçon suivante et celle des nullités diront quelle sanction l'attend.

L'essentiel
La grille classique de validité compte quatre conditions : un consentement existant et intègre, la capacité des parties, un objet certain, possible et licite, et une cause existante et licite. C'est la grille doctrinale traditionnelle — certaines codifications modernes la réorganisent ; le texte applicable reste la référence finale.

Exemple — Diagnostic de validité d'un contrat fictif, clause par clause

```
CONTRAT FICTIF D'EXERCICE — prestation
de gardiennage d'un entrepôt (Bamako)

Clause 1. Parties : une société fictive
de distribution et M. S., gardien.
-> CAPACITÉ : rien, dans le cas
fictif, ne signale une personne
protégée. Condition satisfaite.

Clause 2. Prestation : surveillance
de l'entrepôt, rondes de nuit,
registre des entrées tenu au poste.
-> OBJET certain et déterminé :
la prestation est décrite.
-> CAUSE objective : pour le gardien,
le salaire ; pour la société, la
sécurité de son entrepôt. Présente.

Clause 3. « Le gardien veillera aussi
à éloigner, par tous moyens y compris
en retenant leurs effets personnels,
les personnes jugées indésirables. »
-> OBJET partiellement ILLICITE :
retenir les effets d'autrui n'est
pas une prestation qu'un particulier
peut s'engager à accomplir. Cette
clause entache le contrat ; le reste
de la prestation est, lui, licite.

Clause 4. Signature après lecture,
les deux parties déclarant agir
librement.
-> CONSENTEMENT présent en
apparence ; son intégrité relève
de la leçon 4 (erreur, dol,
violence) si un fait la conteste.

Conclusion du diagnostic : trois
conditions saines, un point de
fragilité localisé (clause 3), à
corriger en réécrivant la clause
dans des limites licites.
```

À retenir

- La grille classique : consentement, capacité, objet certain et licite, cause existante et licite — un contrôle en quatre points.
- La capacité est le principe ; l'incapacité d'exercice est une protection de certaines personnes, pas une sanction.
- Cause objective (identique pour tout contrat du même type) contre motifs personnels, indifférents sauf but illicite partagé.

Exercice

Pour chacun des trois contrats fictifs suivants, repère la condition de validité défaillante et justifie en deux phrases : a) deux commerçants fictifs conviennent de la vente « de tout le stock qui se trouvera dans le magasin au jour de l'enlèvement, quel qu'il soit », sans inventaire, sans prix au kilo ni expertise prévue ; b) un accord fictif par lequel un employé s'engage, contre rémunération, à dérober la liste des clients de son employeur pour la livrer à un concurrent ; c) un engagement fictif signé par une personne que le cas présente comme placée sous un régime de protection des majeurs et qui, selon les termes du cas, ne pouvait pas accomplir seule cet acte.

✔ Corrigé
a) Défaut d'objet certain : la chose vendue n'est ni déterminée ni déterminable — « quel qu'il soit » sans inventaire, sans clé de calcul (prix au kilo) ni tiers chargé de l'évaluation ; les parties devraient signer un nouvel accord pour savoir ce qui est vendu, ce que la condition d'objet certain interdit précisément. Un stock peut être vendu en bloc, mais il faut une méthode objective pour l'identifier et chiffrer le prix. b) Défaut d'objet licite (et de cause licite) : dérober des données à son employeur est un acte illicite ; une prestation contraire à la loi et à l'ordre public ne peut pas être l'objet d'un contrat valable, et le but partagé — nuire au premier employeur — entache également la cause. Ce cas relèvera de la nullité absolue (leçon 5), car l'intérêt protégé par l'exigence de licéité est l'intérêt général. c) Défaut de capacité : le cas pose qu'elle ne pouvait pas accomplir seule cet acte ; son engagement est exposé à la nullité relative (leçon 5), sanction protectrice qui n'appartient qu'à la personne protégée ou à son représentant — la capacité se vérifie d'après la qualité de la personne au jour de la signature, non d'après le contenu du contrat. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Les vices du consentement : erreur, dol, violence

Consentir ne suffit pas : encore faut-il consentir librement et en connaissance de cause. Quand la volonté a été altérée au moment de la formation, la doctrine parle de vice du consentement. Le premier est l'erreur : une croyance fausse, spontanée, que se fait un contractant. Toute erreur ne vicie pas le contrat : la doctrine classique exige qu'elle porte sur la substance de la chose ou sur les qualités substantielles que les parties avaient en vue (acheter un tableau comme une œuvre authentique d'un peintre alors qu'il s'agit d'une copie), qu'elle ait été déterminante (sans elle, la partie ne se serait pas engagée, ou pas à ces conditions), et qu'elle soit excusable (une personne normalement attentive, placée dans la même situation, pouvait la commettre). En revanche, l'erreur sur la simple valeur — payer cher ce qui vaut peu, sans autre élément — est en principe indifférente : elle traduit un mauvais calcul, pas une volonté viciée. Cas limite à connaître : l'erreur dite obstacle, si radicale qu'elle porte sur la nature même du contrat ou sur l'identité de la chose — on ne débat plus alors d'un consentement vicié, mais d'un consentement qui n'a jamais rencontré l'autre.

Le deuxième vice est le dol : l'erreur provoquée. Il suppose un comportement déloyal du cocontractant — manœuvres, mensonges, artifices — destiné à tromper l'autre pour obtenir son engagement. La doctrine y rattache la réticence dolosive : se taire délibérément sur une information que l'on sait déterminante pour l'autre, lorsqu'on devait la lui révéler, peut constituer un dol, parce que le silence devient alors un instrument de tromperie. Deux conséquences pratiques distinguent le dol de l'erreur simple : l'erreur provoquée est toujours traitée comme excusable — on ne reproche pas à la victime de n'avoir pas déjoué la tromperie —, et le dol doit en principe émaner du cocontractant (ou d'un tiers complice) pour vicier le contrat. Comme l'erreur, il doit avoir été déterminant : une exagération commerciale anodine, que nul ne prend au sérieux, ne suffit pas. La preuve du dol porte sur des faits matériels — documents falsifiés, affirmations écrites, défaut caché en connaissance de cause — ce qui le rend souvent plus démontrable que l'erreur intime.

Le troisième vice est la violence : la contrainte illégitime qui extorque le consentement. Elle peut être physique, mais elle est le plus souvent morale : la menace d'un mal sérieux — contre la personne, ses proches ou son patrimoine — inspire une crainte qui pousse à contracter pour y échapper. La doctrine exige que la menace soit illégitime (menacer d'exercer un droit, par exemple d'aller en justice pour obtenir ce qui est dû, n'est pas en soi une violence), déterminante, et elle l'apprécie en tenant compte de la situation concrète de la victime — son âge, sa vulnérabilité, le contexte. La contrainte peut venir d'un tiers, sans que cela purifie le contrat, dès lors que le consentement a réellement été extorqué. La doctrine contemporaine discute aussi l'abus d'un état de dépendance — tirer profit de la situation de faiblesse d'autrui pour lui imposer des conditions manifestement excessives — comme une forme moderne de contrainte, que certains textes sanctionnent. Reste la lésion — le simple déséquilibre des prestations, vendre trop bon marché ou acheter trop cher : avec prudence, il faut dire qu'elle n'est pas, en principe, un vice général du consentement entre personnes capables ; elle n'ouvre une sanction que dans des cas exceptionnels et encadrés, pour protéger certaines personnes ou corriger certains contrats désignés par les textes. La sanction commune des trois vices, lorsqu'ils sont établis et déterminants, est la nullité relative du contrat, accompagnée, le cas échéant, de dommages-intérêts : la leçon suivante en donne le régime.

L'essentiel
Trois vices altèrent le consentement : l'erreur (croyance fausse spontanée, substantielle, déterminante et excusable), le dol (erreur provoquée par manœuvres, mensonges ou silence déloyal — toujours excusable pour la victime), la violence (contrainte illégitime inspirant une crainte déterminante). La lésion, simple déséquilibre, n'est sanctionnée qu'exceptionnellement. La sanction des vices est la nullité relative.

Exemple — Trois mini-cas fictifs contrastés, tranchés par le raisonnement

```
MINI-CAS FICTIFS D'EXERCICE

CAS 1 — ERREUR. Aïcha B. achète,
chez un antiquaire fictif, un masque
présenté et vendu comme une pièce
ancienne de collection ; une
expertise ultérieure établit qu'il
s'agit d'une fabrication récente.
-> Erreur sur une qualité
substantielle entrée dans le champ
du contrat (l'ancienneté faisait
la valeur et le motif d'achat),
déterminante, et excusable :
le vice est caractérisé.

CAS 2 — DOL. Un vendeur fictif de
véhicule d'occasion présente un
carnet d'entretien complété par
ses soins et s'abstient de signaler
un accident grave qu'il connaît.
-> Manœuvres (faux carnet) et
réticence dolosive (silence sur
un fait déterminant qu'il devait
révéler) : le dol est caractérisé,
l'erreur de l'acheteur est
réputée excusable.

CAS 3 — VIOLENCE. Un créancier
fictif menace un débiteur fictif
de s'en prendre à son échoppe
s'il ne signe pas, séance tenante,
une reconnaissance de dette très
supérieure à ce qu'il doit.
-> Contrainte illégitime (la
menace ne vise pas l'exercice
normal d'un droit), crainte
déterminante, signature extorquée :
la violence est caractérisée.
```

À retenir

- Erreur : spontanée, substantielle, déterminante, excusable — l'erreur sur la valeur seule ne suffit pas.
- Dol : erreur provoquée par tromperie (manoeuvres, mensonges, réticence dolosive) ; la victime n'a pas à être « prudente » contre la fraude.
- Violence : menace illégitime et déterminante, appréciée dans la situation de la victime ; la lésion, elle, n'est qu'exceptionnellement sanctionnée.

Exercice

Cas fictif mixte à démêler. Un vendeur fictif de groupes électrogènes sait que le modèle qu'il propose consomme beaucoup plus de carburant que la moyenne, fait qu'il tait lors de la vente, tout en affirmant sincèrement — et exactement — son prix et sa puissance. L'acheteur fictif, de son côté, achète en croyant à tort que ce modèle est le

seul compatible avec son installation, alors qu'un autre modèle du même magasin l'aurait été aussi. Deux questions : le silence du vendeur peut-il constituer un vice du consentement, et à quelles conditions ? L'erreur de l'acheteur sur la compatibilité exclusive vicie-t-elle le contrat ?

✔ Corrigé
Sur le silence : la réticence ne devient dolosive que si trois éléments se rejoignent — le vendeur connaissait l'information (le cas le pose), elle était déterminante pour l'acheteur (une consommation très supérieure pèse directement sur le coût d'usage d'un groupe électrogène : c'est vraisemblablement ce qui aurait pu faire renoncer ou négocier), et le vendeur était tenu de la révéler, ce que la bonne foi précontractuelle et le devoir d'information entre professionnel et acheteur fondent dans le raisonnement doctrinal. Si ces éléments sont prouvés, le silence vaut dol, et l'erreur de l'acheteur sur la consommation est réputée excusable. Sur la compatibilité exclusive : c'est une erreur spontanée de l'acheteur, sans fait du vendeur. Elle porte sur un motif — sa croyance sur son installation — qui n'est pas, à elle seule, une qualité substantielle de la chose entrée dans le champ contractuel ; le vendeur ne connaissait d'ailleurs pas cette croyance selon les termes du cas. Elle ne vicie donc pas le contrat à elle seule. Conclusion de méthode : le même contrat peut cumuler une erreur indifférente (qui ne produit rien) et un dol déterminant (qui emporte la nullité relative, si les conditions de la réticence sont réunies) — on examine chaque grief séparément, avec ses propres conditions. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Leçon 5 — La nullité du contrat : nullités absolue et relative

Quand une condition de validité fait défaut, le contrat est frappé de nullité : la sanction qui l'anéantit comme s'il n'avait jamais existé. La nullité n'est pas automatique dans son déclenchement — elle doit, en principe, être demandée en justice et prononcée — mais lorsqu'elle est prononcée, ses effets remontent au jour de la formation : le contrat est réputé n'avoir jamais produit d'effets, et les prestations déjà échangées doivent être restituées, en nature ou, si c'est impossible, par équivalent. Cette logique rétroactive distingue la nullité des autres modes de disparition du contrat : la résolution sanctionne une inexécution survenue dans un contrat valable, tandis que la nullité sanctionne un défaut né avec le contrat. Les leçons 3 et 4 ont fourni les défauts ; la présente leçon organise leur sanction, qui n'est pas uniforme : la doctrine distingue deux régimes, la nullité absolue et la nullité relative, et tout l'art consiste à savoir lequel s'applique.

Le critère moderne de distinction, dégagé par la doctrine, est l'intérêt protégé par la règle méconnue. Si la condition violée protège l'intérêt général — l'ordre public, les bonnes mœurs, la licéité même de l'opération, comme un objet ou une cause illicites —, la nullité est absolue : le contrat est contraire à ce que la société peut tolérer, et sa disparition ne dépend pas du bon vouloir des parties. Conséquences : l'action est ouverte largement, à toute personne qui y a un intérêt légitime, et même, dans certains cas, au ministère public ; le contrat ne peut pas être confirmé — on ne «

répare » pas un contrat que l'ordre public réprouve — ; et le juge peut, selon les conceptions reçues, relever le défaut d'office. Si, au contraire, la condition violée protège un intérêt particulier — celui d'un contractant dont le consentement a été vicié ou dont la capacité est protégée —, la nullité est relative : seul le protégé (ou son représentant) peut l'invoquer, et il peut y renoncer en confirmant le contrat, c'est-à-dire en déclarant, en connaissance du défaut, vouloir le maintenir. Les délais pour agir sont fixés par les textes applicables, que ce cours ne chiffre pas : c'est une des premières vérifications à faire en situation réelle.

La confirmation mérite un arrêt pédagogique : elle n'est concevable que pour la nullité relative, car seul le titulaire d'un intérêt privé peut renoncer à la protection que la loi lui offre. Elle suppose que le défaut ait cessé ou soit connu de celui qui confirme — on ne confirme utilement ni sous l'empire de la violence qui continue, ni dans l'ignorance du dol que l'on découvrira demain. À l'inverse, la nullité absolue est insensible à la volonté des parties : même unanimes et satisfaites, elles ne peuvent pas valider un contrat illicite. Dans les deux cas, une fois la nullité prononcée, les restitutions s'organisent : chacun rend ce qu'il a reçu ; lorsque la restitution en nature est impossible — prestation de services déjà consommée, chose détruite —, elle se fait par équivalent en valeur. La nullité peut enfin être totale ou seulement partielle lorsque le défaut n'atteint qu'une clause détachable, le contrat survivant alors sans elle : le diagnostic de la leçon 3, qui localisait la clause fragile d'un contrat par ailleurs sain, trouve ici sa traduction en sanction.

L'essentiel
Nullité absolue : la règle violée protège l'intérêt général (objet ou cause illicites) — action ouverte à tout intéressé, confirmation impossible. Nullité relative : la règle protège un intérêt particulier (vice du consentement, incapacité) — action réservée au protégé, confirmation possible. Dans les deux cas, anéantissement rétroactif et restitutions ; les délais d'action sont fixés par les textes.

Exemple — Tableau comparatif des deux nullités, appliqué à deux cas fictifs

```
TABLEAU D'ÉCOLE — DEUX NULLITÉS

Critère Absolue Relative
------------ -------------- --------------
Intérêt général particulier
protégé (ordre public) (un contractant)

Exemples objet ou cause vice du
types illicites consentement,
incapacité

Qui peut tout intéressé le seul protégé
agir ? légitime (ou représentant)

Confirmation impossible possible, le
des parties défaut connu

CAS FICTIF A. L'accord d'exercice
de la leçon 3 (dérober la liste
des clients d'un employeur).
-> Objet et cause illicites :
NULLITÉ ABSOLUE. Même si les deux
parties sont satisfaites, le
contrat ne peut pas être confirmé.

CAS FICTIF B. Le masque « ancien »
de la leçon 4, en réalité récent.
-> Erreur du seul acheteur, qui
seul est protégé : NULLITÉ
RELATIVE. L'acheteuse peut agir,
ou confirmer le contrat si elle
préfère garder le masque en
connaissance de cause.
```

À retenir

- Le critère de distinction est l'intérêt protégé : général → nullité absolue ; particulier → nullité relative.
- Seule la nullité relative peut être couverte par une confirmation, émanant du protégé qui connaît le défaut.
- Nullité prononcée = contrat anéanti rétroactivement, avec restitutions en nature ou par équivalent.

Exercice

Classe chaque cas fictif (nullité absolue ou relative, en justifiant par l'intérêt protégé) : a) un contrat fictif de location d'un local, dont les deux parties savent, en le signant, qu'il servira à stocker des marchandises de contrebande ; b) un contrat fictif de vente conclu par une personne protégée, dans un cas où les termes précisent qu'elle ne pouvait pas l'accomplir seule ; c) l'achat fictif d'un terrain, l'acheteur ayant été trompé par des manœuvres du vendeur sur la constructibilité du sol.

✔ Corrigé
a) Nullité absolue : le but illicite est partagé et la règle méconnue — la licéité du but du contrat — protège l'intérêt général, l'ordre public économique et pénal ; le contrat ne peut être confirmé par les parties, et l'action n'appartient pas aux seuls signataires. b) Nullité relative : l'incapacité d'exercice est une protection instituée dans l'intérêt particulier de la personne protégée ; seule celle-ci, ou son représentant, peut demander l'annulation, et une confirmation devient concevable si la protection prend fin ou si le représentant approuve l'acte en connaissance de cause. c) Nullité relative : le dol vicie le consentement du seul acheteur trompé ; la règle sanctionnée protège la liberté et la loyauté du consentement individuel, intérêt particulier. L'acheteur peut donc choisir entre agir en nullité (avec restitution du prix contre restitution du terrain) et confirmer la vente — par exemple si le terrain lui convient malgré tout à un prix renégocié, ce qui serait alors un accord nouveau ou une confirmation éclairée. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Les effets du contrat : force obligatoire et effet relatif

Un contrat valable déploie d'abord sa force obligatoire : il s'impose aux parties comme s'impose une règle. La tradition civiliste le résume par un adage classique, que ce cours reformule : le contrat tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait. Trois conséquences en découlent. D'abord, l'intangibilité : aucune partie ne peut, seule, modifier le contrat ou y mettre fin à sa guise ; il faut un accord nouveau des deux volontés, ou une cause que le droit reconnaît. Ensuite, l'exécution de bonne foi : le contrat oblige non seulement à ce qui y est écrit, mais à ce que la loyauté implique — devoirs de coopération, d'information en cours d'exécution, de ne pas nuire à l'exécution de l'autre. Enfin, la stabilité protégée : le juge est, en principe, le serviteur du contrat et non son réécrivain ; les mécanismes qui permettent d'adapter un contrat bouleversé par les circonstances existent dans certaines traditions et certains textes, mais ils sont encadrés et exceptionnels — le point de départ du raisonnement reste que l'engagement librement pris doit être tenu.

Second effet, symétrique : l'effet relatif. Le contrat ne crée de droits et d'obligations qu'entre les parties qui l'ont conclu : il ne peut, en principe, ni obliger un tiers, ni lui profiter directement. C'est la contrepartie logique de la liberté contractuelle : on n'est lié que par les engagements auxquels on a consenti, et un étranger au contrat ne saurait être débiteur d'une dette qu'il n'a jamais acceptée. Le tiers n'est pas pour autant un inexistant : le contrat lui est opposable comme un fait — nul ne peut ignorer, par exemple, qu'un bien a été vendu et agir comme si l'ancien propriétaire l'était toujours — mais cette opposabilité ne transforme pas le tiers en partie. Toute la difficulté pratique tient dans cette tension : les contrats vivent dans un tissu de relations où les tiers sont partout, et le droit a forgé des mécanismes correctifs qui, sans abolir le principe, en percent la paroi en des points précis.

Trois correctifs classiques méritent d'être nommés et compris. La stipulation pour autrui : une partie (le stipulant) fait promettre à l'autre (le promettant) une prestation

au profit d'un tiers bénéficiaire, qui acquiert un droit direct contre le promettant sans avoir signé — le schéma type est celui d'un contrat conclu au bénéfice d'un proche désigné. L'action oblique : un créancier, devant l'inertie de son débiteur qui laisse dépérir ses propres droits, exerce à sa place les actions patrimoniales que celui-ci néglige — sauf celles qui lui sont strictement personnelles — pour reconstituer le patrimoine qui garantit sa créance. L'action paulienne : un créancier attaque un acte accompli par son débiteur en fraude de ses droits — typiquement, le débiteur qui, se sachant redevable, donne ou brade son seul bien à un complice pour le soustraire à ses créanciers ; l'acte frauduleux est rendu inopposable au créancier, dans la mesure de sa créance. Oblique et paulienne protègent le même bien — le patrimoine du débiteur, gage commun de ses créanciers —, l'une contre sa négligence, l'autre contre sa fraude.

L'essentiel
Force obligatoire : le contrat s'impose aux parties comme une loi privée — intangibilité unilatérale interdite, exécution de bonne foi. Effet relatif : il ne lie ni ne profite directement qu'aux parties. Trois correctifs classiques percent ce principe en des points précis : la stipulation pour autrui (droit direct du tiers bénéficiaire), l'action oblique (contre la négligence du débiteur) et l'action paulienne (contre sa fraude).

Exemple — Stipulation pour autrui dans un contrat fictif, schématisée

```
SCHÉMA D'ÉCOLE — STIPULATION
POUR AUTRUI (cas fictif)

Le cas : un père fictif, M. T.,
souscrit auprès d'un centre de
formation fictif un contrat de
formation en comptabilité, payé
par lui, au bénéfice de sa fille
Aminata, qui n'a rien signé.

Les rôles :
- STIPULANT : M. T. — il conclut
le contrat et paie le prix.
- PROMETTANT : le centre de
formation — il s'engage à former.
- TIERS BÉNÉFICIAIRE : Aminata —
elle n'est pas partie au contrat,
mais elle reçoit un DROIT DIRECT :
elle peut elle-même exiger du
centre la prestation promise
(être admise en formation).

Analyse : l'effet relatif n'est
pas violé, il est aménagé par la
volonté des parties : c'est le
contrat lui-même qui crée le
droit du tiers.

À distinguer : M. T. ne pouvait
pas, par ce contrat, imposer une
OBLIGATION à Aminata (par exemple
la forcer à suivre la formation) :
on stipule un avantage pour autrui,
on ne charge pas autrui.
```

À retenir

- Force obligatoire : pas de modification ni de rupture unilatérale ; la bonne foi prolonge le contrat au-delà de sa lettre.
- Effet relatif : ni dette ni créance pour les tiers, en principe ; le contrat leur est seulement opposable comme un fait.
- Stipulation pour autrui, action oblique, action paulienne : des correctifs précis, pas des exceptions générales.

Exercice

Cas fictif. Un commerçant fictif doit une somme importante à son fournisseur fictif. Se sachant poursuivi, il « vend » son unique camion — son seul bien de valeur — à son frère, pour un prix symbolique, tout en continuant à l'utiliser comme avant. Le fournisseur peut-il réagir, par quel mécanisme, et à quelles conditions ? Distingue ce mécanisme de l'action oblique : celle-ci serait-elle adaptée ici ?

✔ Corrigé
Le mécanisme adapté est l'action paulienne : elle vise un acte du débiteur accompli en fraude des droits de ses créanciers. Ses éléments sont réunis dans le cas : un créancier titulaire d'une créance (le fournisseur), un acte d'appauvrissement du débiteur (la vente du seul bien de valeur), une fraude caractérisée par les indices du cas (prix symbolique, acheteur complice en la personne du frère, vendeur qui conserve l'usage du camion — la « vente » ressemble à un écran), et un préjudice pour le créancier, dont le gage — le patrimoine du débiteur — s'est évaporé. L'effet recherché n'est pas l'annulation générale de la vente, mais son inopposabilité au créancier : pour lui, le camion est traité comme s'il était resté dans le patrimoine du débiteur, à hauteur de sa créance. L'action oblique, en revanche, serait inadaptée : elle suppose un débiteur négligent qui n'exerce pas ses propres droits contre ses débiteurs ; ici, le débiteur n'est pas inerte, il est actif — mais dans la fraude. Négligence d'un côté, manœuvre de l'autre : c'est la nature du comportement du débiteur qui choisit l'action. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Leçon 7 — L'exécution du contrat et l'inexécution : aperçu des sanctions

L'exécution normale est volontaire et conforme : chaque partie accomplit la prestation promise, au moment, au lieu et selon les qualités convenus. Le créancier est en droit d'attendre une exécution exacte — ni moins (prestation incomplète), ni autre chose (prestation différente), même de valeur équivalente, sans son accord. L'exécution est gouvernée, comme la formation, par la bonne foi : elle emporte des devoirs accessoires que la doctrine dégage au cas par cas — informer l'autre d'un obstacle, coopérer à ce qui dépend de lui, prendre soin de la chose avant sa livraison. Lorsque l'exécution est conforme et complète, l'obligation s'éteint par le paiement, au sens large d'accomplissement de la prestation due : c'est l'objet de la leçon suivante. L'inexécution, elle, prend trois visages : l'absence totale d'exécution, l'exécution défectueuse (partielle ou non conforme), et le retard. Encore faut-il qu'elle soit imputable au débiteur : la force majeure — événement extérieur, imprévisible et irrésistible, dans sa formulation doctrinale classique — l'exonère, parce qu'on ne sanctionne pas l'impossible ; le fait du créancier, qui a empêché l'exécution, joue un rôle comparable.

Face à l'inexécution, le créancier dispose d'un panorama de sanctions qu'il faut apprendre à choisir, car elles ne poursuivent pas le même but. L'exécution forcée en nature vise à obtenir la prestation elle-même, lorsqu'elle est encore possible et utile : contraindre à livrer la chose promise plutôt que son prix. L'exception d'inexécution est une arme défensive et immédiate : dans un contrat où les prestations se répondent, la partie à qui l'on n'a pas fourni sa contrepartie peut suspendre la sienne — qui n'a pas été livré ne paie pas encore — sans passer, pour ce seul refus temporaire, par un juge. La résolution, elle, détruit le contrat pour l'avenir et, selon les conceptions, avec un effet qui commande des restitutions comme la nullité, mais pour une cause née après la formation : l'inexécution suffisamment grave d'un contrat valable. Elle est en

principe prononcée par le juge, sauf lorsqu'une clause résolutoire, prévue par les parties, organise une résolution après mise en demeure infructueuse. La mise en demeure — l'interpellation formelle du débiteur d'avoir à exécuter — joue un rôle de pivot dans ce panorama : elle marque le retard, fait courir, selon les règles applicables, les intérêts de retard, et conditionne souvent l'exercice des sanctions les plus lourdes.

Dernière sanction, transversale : les dommages-intérêts. Ils ne remplacent pas nécessairement l'exécution ; ils réparent le préjudice que l'inexécution a causé au créancier. La doctrine classique en décompose le calcul en deux chefs : la perte subie (les dépenses engagées en pure perte, le surcoût d'une solution de remplacement) et le gain manqué (le bénéfice que l'exécution aurait procuré et qui s'est évanoui). La réparation vise le préjudice réel, prouvé et rattaché à l'inexécution, et, dans la logique contractuelle, en principe celui qui était prévisible lors de la conclusion du contrat — on ne répond pas indéfiniment de conséquences que rien ne laissait anticiper. À ce stade du cours, l'essentiel est la méthode : d'abord constater et caractériser l'inexécution, ensuite vérifier qu'aucune cause d'exonération ne la couvre, puis choisir, en les combinant au besoin, la sanction qui sert l'intérêt du créancier — obtenir la prestation, sortir du contrat, ou être indemnisé. Les montants de l'exemple qui suit sont des données d'exercice, choisies pour être calculables à la main.

L'essentiel
Inexécution = absence, défaut ou retard imputable au débiteur (la force majeure exonère). Sanctions à choisir selon le but : exécution forcée en nature (obtenir la prestation), exception d'inexécution (suspendre sa propre prestation), résolution (détruire le contrat inexécuté), dommages-intérêts (réparer la perte subie et le gain manqué prouvés). La mise en demeure fait pivoter l'ensemble.

Exemple — Scénario d'inexécution fictif et choix argumenté des sanctions

```
SCÉNARIO FICTIF D'EXERCICE — fourniture
de sacs de riz à une cantine fictive

Le contrat : un fournisseur fictif
doit livrer 100 sacs de riz à une
cantine fictive, au jour convenu,
prix total déjà réglé.

Les faits : au jour dit, il livre
60 sacs ; les 40 manquants arrivent
avec un retard important, après que
la cantine a dû s'approvisionner
en urgence auprès d'un autre
vendeur, plus cher.

1. Caractérisation : exécution
PARTIELLE (60 sur 100) et TARDIVE
pour le reste. Pas de force majeure
alléguée dans le cas : l'inexécution
est imputable au fournisseur.

2. Calcul du préjudice d'exercice :
- Surcoût du remplacement :
40 sacs x 3 000 F de surcoût
par sac = 120 000 F.
- Perte d'exploitation chiffrée
par le cas (repas non servis) :
75 000 F.
- Total des dommages-intérêts
d'exercice : 120 000 + 75 000
= 195 000 F.

3. Choix des sanctions : la cantine
a intérêt à GARDER les 60 sacs
conformes (pas de résolution
totale), à refuser ou faire
résoudre le contrat pour le surplus
non livré à temps, et à réclamer
les 195 000 F de dommages-intérêts.
L'exécution forcée des 40 sacs
n'a plus d'utilité : le besoin
est passé, le remplacement fait.
```

À retenir

• L'exécution doit être exacte et conforme ; inexécution totale, défectueuse ou tardive : trois visages, un même préalable — l'imputabilité.

• Chaque sanction a un but : obtenir (exécution forcée), suspendre (exception d'inexécution), sortir (résolution), réparer (dommages-intérêts).

• Les dommages-intérêts compensent un préjudice prouvé : perte subie + gain manqué, rattachés à l'inexécution.

Exercice

Cas fictif. Un artisan fictif s'est engagé à réparer la machine d'atelier d'une menuiserie fictive pour une date convenue, faute de quoi l'atelier resterait fermé. À la date dite, la machine n'est pas réparée et l'artisan ne donne aucune nouvelle ; la menuiserie perd ses commandes de la semaine. Aucun événement extérieur n'est invoqué. Indique : 1) comment caractériser l'inexécution ; 2) quelle(s) sanction(s) la menuiserie a intérêt à rechercher, et dans quel ordre de raisonnement ; 3) ce qu'elle devra prouver pour des dommages-intérêts.

✔ Corrigé
1) Caractérisation : inexécution totale à l'échéance — la prestation n'a pas été accomplie du tout — et, le délai étant de l'essence de l'engagement dans ce cas (l'atelier fermé attendait la date), le retard se confond avec un défaut d'exécution utile. Aucune force majeure n'étant alléguée, l'inexécution est présumée imputable à l'artisan ; son silence renforce ce constat et, après mise en demeure restée sans effet, fixe le point de départ des conséquences du retard. 2) Choix des sanctions, dans l'ordre de l'intérêt du créancier : d'abord décider si la prestation garde une utilité — si une réparation tardive peut encore servir, l'exécution forcée (éventuellement par un tiers aux frais du débiteur, selon les mécanismes applicables) reste envisageable ; sinon, ou si la confiance est détruite, la résolution du contrat libère la menuiserie pour confier la machine à un autre artisan sans rester liée au premier. Dans tous les cas, les dommages-intérêts accompagnent le choix : ils réparent ce que ni l'exécution ni la résolution ne peuvent effacer, la semaine perdue. 3) Preuve des dommages-intérêts : le préjudice doit être réel et documenté — commandes écrites annulées ou refusées faute de machine, chiffre de la semaine perdue établi par les éléments du cas, dépenses supplémentaires éventuelles (location d'une machine de secours) —, et rattaché à l'inexécution : c'est parce que la machine n'a pas été réparée à la date promise que l'atelier est resté fermé. Un préjudice simplement affirmé, sans éléments, ne se répare pas. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Leçon 8 — L'extinction des obligations : paiement, novation, compensation

Une obligation n'a pas vocation à durer toujours : le droit connaît les modes par lesquels elle s'éteint, libérant le débiteur. Le mode normal, attendu, est le paiement — au sens juridique large : l'accomplissement exact de la prestation due, qu'il s'agisse de verser une somme, de livrer une chose ou d'accomplir le service promis. Payer suppose de payer la bonne personne (le créancier ou son représentant), la bonne chose (celle qui est due, et non une autre sans accord), et intégralement (le créancier peut, en principe, refuser un paiement partiel). La preuve du paiement importe autant que le paiement lui-même : le reçu, la quittance, la trace du virement sont les instruments ordinaires par lesquels le débiteur établit qu'il est libéré — sans preuve, un débiteur qui a payé peut être poursuivi une seconde fois. À côté du paiement, d'autres mécanismes éteignent sans exécution au sens propre : la leçon en retient deux, la novation et la compensation, et signale pour mémoire la remise de dette (le créancier renonce à sa créance), la prescription extinctive (le temps éteint l'action, selon les délais des textes) et la perte de la chose due.

La novation est la substitution d'une obligation nouvelle à une obligation ancienne, qui s'éteint. Elle suppose donc deux obligations successives et une intention claire de nover — la doctrine dit l'animus novandi — qui ne se présume pas : modifier légèrement une dette (un étalement, par exemple) ne l'éteint pas, elle demeure, aménagée. La novation peut porter sur l'objet ou la cause de l'obligation (on remplace la dette d'une prestation par une dette d'argent), sur la personne du débiteur (un nouveau débiteur se substitue à l'ancien, qui est déchargé), ou sur la personne du créancier. Son effet est puissant et doit être manié en connaissance de cause : l'obligation ancienne disparaît avec ses accessoires — les garanties qui l'accompagnaient s'éteignent en principe avec elle, sauf stipulation contraire — et une obligation nouvelle, autonome, lui succède. Novation n'est donc pas un simple replâtrage : c'est une extinction déguisée en naissance.

La compensation, enfin, est le mécanisme le plus calculable de ce cours : lorsque deux personnes sont réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre, leurs dettes s'éteignent à concurrence de la plus faible, comme si chacune avait payé l'autre jusqu'à ce niveau — ne subsiste que le solde, dû par celui qui devait le plus. La doctrine classique pose des conditions pour la compensation dite légale, qui opère de plein droit : les dettes doivent être réciproques, porter sur des choses fongibles de même nature (typiquement des sommes d'argent), et être à la fois certaines, liquides (évaluées en argent) et exigibles (échues et non contestées dans leur principe). À défaut d'une condition, la compensation peut encore être conventionnelle — les parties l'organisent d'un commun accord — ou judiciaire, si le juge la prononce dans une instance. L'exemple qui suit déroule une compensation complète, chiffres fictifs à l'appui : c'est le calcul que tout étudiant doit savoir refaire seul, étapes écrites, car il condense toute la logique de la matière — deux liens de droit, un mécanisme, un solde.

L'essentiel
Le paiement — accomplissement exact de la prestation due, à la bonne personne et avec preuve — est l'extinction normale. La novation éteint une obligation en lui en substituant une nouvelle (intention de nover indispensable, garanties anciennes en principe éteintes avec elle). La compensation éteint les dettes réciproques, certaines, liquides et exigibles entre mêmes personnes, à hauteur de la plus faible : seul le solde survit.

Exemple — Compensation fictive complète, calculée pas à pas

```
COMPENSATION FICTIVE D'EXERCICE
(Bamako — personnes et montants fictifs)

Les deux dettes :
- Awa N. doit à Boubacar S. la somme
de 850 000 F, prix de marchandises
livrées (dette échue, facture à
l'appui : certaine et liquide).
- Boubacar S. doit à Awa N. la somme
de 575 000 F, loyer d'un entrepôt
qu'elle lui loue (dette échue,
bail et quittances à l'appui).

Vérification des conditions :
- Réciprocité : chacun est à la
fois créancier et débiteur de
l'autre. OUI.
- Fongibilité : deux sommes
d'argent. OUI.
- Certitude et liquidité : montants
établis par des documents. OUI.
- Exigibilité : les deux dettes
sont échues. OUI.

Le calcul : la compensation éteint
les dettes à hauteur de la plus
faible : 575 000 F s'éteignent
des deux côtés.

Solde : 850 000 - 575 000 = 275 000 F.

Résultat : Awa N. ne doit plus à
Boubacar S. que 275 000 F ; la dette
de Boubacar S. est entièrement
éteinte. Un seul paiement, du
solde, au lieu de deux paiements
croisés de 850 000 et 575 000 F.
```

À retenir

- Paiement = accomplissement exact de ce qui est dû, à qui de droit ; sa preuve (reçu, quittance) protège le débiteur libéré.
- Novation : une obligation nouvelle éteint l'ancienne ; l'intention de nover ne se présume pas et les garanties anciennes suivent en principe le sort de l'ancienne dette.
- Compensation : dettes réciproques, fongibles, certaines, liquides, exigibles — extinction jusqu'à la plus faible, solde seul subsistant.

Exercice

Compensation fictive à calculer. Un mareyeur fictif, M., doit à une coopérative fictive de pêcheurs, N., la somme de 300 000 F pour des livraisons de poisson (dette échue et facturée). La coopérative N. doit à M. deux sommes échues : 125 000 F (location de sa chambre froide) et 90 000 F (avance sur carburant qu'il lui avait consentie). 1) Les

conditions de la compensation sont-elles réunies ? 2) Calcule l'extinction et le solde éventuel, en détaillant les étapes. 3) Que changerait, dans le raisonnement, le fait que la dette de 90 000 F ne soit pas encore échue ?

✔ Corrigé
1) Conditions : réciprocité — M. est débiteur de N. (300 000 F) et créancier de N. (125 000 + 90 000 F) ; fongibilité — toutes les dettes sont des sommes d'argent ; certitude et liquidité — montants établis et échus selon les termes du cas. La compensation légale peut donc jouer, après avoir d'abord additionné les dettes de même sens : N. doit à M. 125 000 + 90 000 = 215 000 F. 2) Calcul : la compensation éteint les dettes réciproques à hauteur de la plus faible masse : 215 000 F s'éteignent des deux côtés. Solde : 300 000 − 215 000 = 85 000 F, que M. doit encore à N. ; les deux dettes de N. sont entièrement éteintes. 3) Si la dette de 90 000 F n'était pas échue, elle manquerait la condition d'exigibilité : la compensation légale ne porterait alors que sur les dettes toutes exigibles — 300 000 F contre 125 000 F — éteignant 125 000 F et laissant un solde de 175 000 F dû par M., la dette de 90 000 F subsistant jusqu'à son échéance (sauf compensation conventionnelle, si les parties s'accordent pour l'inclure dès maintenant). Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Formation du contrat et dol : le groupe électrogène surestimé

Cas pratique fictif, à traiter en deux questions. Une boutique fictive de Bamako achète à un fournisseur fictif un groupe électrogène présenté, dans le devis écrit du fournisseur, comme « assurant l'alimentation complète d'un atelier de soudure ». Après la livraison, un technicien constate que l'appareil, bien réel et en état de marche, ne peut alimenter qu'une partie de l'atelier : sa puissance utile est très inférieure à ce que le devis laissait entendre, sans que le fournisseur ait jamais indiqué de chiffre faux — il s'est contenté de la formule élogieuse ci-dessus, en sachant, le cas le précise, que le modèle était inadapté aux besoins exprimés par l'acheteuse lors des discussions. 1) Le contrat de vente est-il formé, et à quel moment peut-on le situer ? 2) L'acheteuse peut-elle obtenir l'annulation de la vente ? Analyse les griefs possibles (erreur, dol, réticence) et conclus sur la sanction et ses effets.

✔ Corrigé du TD 1
1) Formation : les discussions ont abouti à une offre précise du fournisseur — le devis désignant le modèle, son prix et ses modalités constitue une proposition précise et ferme — acceptée purement et simplement par l'acheteuse, qui a commandé aux conditions du devis. Le contrat est donc formé à l'acceptation, avant même la livraison, qui n'en est que l'exécution : l'analyse du grief ne porte pas sur l'existence du contrat, mais sur sa validité. 2) Annulation : l'erreur simple est fragile ici — l'acheteuse pouvait se renseigner sur la puissance exacte, et le devis ne contenait aucune donnée technique inexacte qu'elle aurait pu croire ; son erreur porterait sur l'adéquation du modèle à ses besoins, qu'elle connaissait seule en détail. Le dol par réticence est le grief sérieux : le fournisseur connaissait les besoins exprimés (ils ont été discutés), savait le modèle inadapté, et s'est tu tout en employant une formule élogieuse de nature à conforter l'erreur. Si l'acheteuse prouve ces éléments — discussions établissant les besoins exprimés, connaissance du fournisseur, caractère déterminant : bien conseillée, elle n'aurait pas acheté ce modèle —, la réticence dolosive est caractérisée, l'erreur provoquée est réputée excusable, et la sanction est la nullité relative : anéantissement rétroactif, restitution de l'appareil contre remboursement du prix, et dommages-intérêts possibles pour les frais subis (installation, journée d'atelier perdue) s'ils sont établis. À défaut de preuve de la connaissance du fournisseur, le dol tombe, et l'acheteuse devrait alors se rabattre sur les questions d'exécution — la conformité de la chose livrée à ce qui avait été promis — plutôt que sur la validité. La frontière entre les deux terrains est la leçon du cas : on n'attaque la formation que pour un défaut né avec le contrat. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

TD 2 — Effets du contrat et tiers : protéger le créancier sans être partie

Cas pratique fictif, à traiter en deux questions indépendantes. Première situation : un entrepreneur fictif doit livrer un chantier pour une association fictive ; il sous-traite la plomberie à un artisan fictif, puis disparaît sans payer l'artisan, alors que l'association, elle, a intégralement payé l'entrepreneur. L'artisan impayé demande si le contrat entre l'association et l'entrepreneur peut lui être d'un secours quelconque, ou si l'effet relatif le laisse sans recours contre l'association. Deuxième situation : une créancière fictive apprend que son débiteur fictif, qui ne possède qu'une parcelle, vient de la donner à sa fille, alors qu'il ne peut plus honorer sa dette envers elle. Elle demande quel mécanisme peut la protéger et ce qu'elle doit établir. Réponds aux deux demandes en mobilisant les notions de la leçon 6.

✔ Corrigé du TD 2
Première situation : l'effet relatif joue en plein — l'artisan n'est pas partie au contrat association/entrepreneur ; l'association ne lui doit rien directement, et elle a d'ailleurs payé sa dette à son propre cocontractant. Mais l'artisan n'est pas sans recours : il est créancier de l'entrepreneur, lequel est lui-même créancier… de rien, puisqu'il a été payé — l'action oblique suppose un débiteur négligent qui laisse inexercés ses droits contre des tiers ; ici, l'entrepreneur a encaissé et disparu, de sorte que le véritable litige de l'artisan est contre l'entrepreneur (son débiteur), sur leur propre contrat de sous-traitance, et non contre l'association. L'enseignement est négatif et précieux : les correctifs de l'effet relatif ont des conditions précises ; ils ne transforment pas tout tiers impayé en créancier de n'importe quel contractant solvable. Il faudra donc conseiller à l'artisan d'agir contre son débiteur, de faire constater sa créance et de rechercher ses biens saisissables, en examinant avec un professionnel si d'autres mécanismes spéciaux du droit applicable aux sous-traitants peuvent exister dans les textes en vigueur — vérification que le cours ne tranche pas. Deuxième situation : l'action paulienne est conçue pour cette figure — un débiteur qui s'appauvrit par un acte (ici une donation, acte gratuit, ce qui renforce la suspicion) au détriment de ses créanciers. La créancière doit établir : sa créance, l'acte d'appauvrissement du débiteur (la donation de son unique bien), son préjudice (le gage de sa créance a disparu) et la fraude — du côté du débiteur, la conscience de nuire à ses créanciers, que le cas dessine nettement (donner son seul bien quand on ne peut plus payer) ; pour un acte gratuit, l'analyse de la complicité du bénéficiaire est classiquement moins exigeante que pour un acte onéreux. L'effet visé : la donation lui est rendue inopposable à hauteur de sa créance, la parcelle étant traitée, à son égard, comme restée dans le patrimoine du débiteur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Anatomie d'un contrat fictif : modèle commenté, grille de contrôle et compensation finale

Travail pratique fictif en trois productions. Une agence fictive de communication de Bamako et un graphiste indépendant fictif veulent conclure un contrat de prestation (création d'une identité visuelle). 1) Rédige le squelette du contrat d'exercice : parties, objet, prix et modalités de paiement, délai, clause de confidentialité, clause sur la rupture — chaque clause en quelques lignes, avec une phrase de commentaire sur son rôle. 2) Applique à ton propre texte la grille de contrôle du cours : les quatre conditions classiques de validité, la force obligatoire et l'effet relatif, les sanctions d'inexécution que ton contrat organise ou laisse aux règles générales. 3) Clôture le dossier par un calcul : au jour du solde, l'agence doit au graphiste 480 000 F de prestations facturées ; le graphiste doit à l'agence 200 000 F au titre d'une pénalité d'exercice prévue par le contrat pour un retard de livraison, dette échue et chiffrée. Les deux parties conviennent d'opérer la compensation : calcule l'extinction et le solde, en vérifiant les conditions.

✔ Attendus du TP 1
Attendus. 1) Squelette : les attendus portent sur la précision — identité complète des parties fictives ; objet déterminé (livrables énumérés : logotype, charte, déclinaisons) et déterminable pour les révisions ; prix ferme, échéancier de paiement ; délai daté ; clause de confidentialité construite comme une obligation de ne pas faire ; clause de rupture qui distingue la rupture d'un commun accord, la résolution pour inexécution et ses modalités (mise en demeure préalable). Chaque commentaire doit rattacher la clause à une notion du cours : c'est l'ossature du raisonnement, pas un formulaire à recopier — un contrat réel se rédige ou se fait relire avec un professionnel. 2) Grille : consentement — s'assurer qu'aucune des parties ne contracte sur une méprise (annexer la description des livrables lève les ambiguïtés d'objet) ; capacité — vérifier la qualité des signataires (le représentant de l'agence doit pouvoir l'engager) ; objet — certain, possible, licite ; cause — objective et licite des deux côtés. Force obligatoire : le contrat organise lui-même une partie de ses sanctions (pénalité) sans pouvoir écarter les règles impératives applicables ; effet relatif : les tiers (imprimeur, clients de l'agence) ne deviennent pas parties, seule une stipulation délibérée pourrait créer un droit à leur profit. 3) Compensation : les dettes sont réciproques (l'agence doit 480 000 F, le graphiste 200 000 F), fongibles (sommes d'argent), certaines et liquides (factures et pénalité chiffrée au contrat), exigibles (échues au jour du solde) : les conditions de la compensation sont réunies. Extinction à hauteur de la plus faible dette : 200 000 F s'éteignent des deux côtés ; solde : 480 000 − 200 000 = 280 000 F, que l'agence doit encore verser au graphiste, dont la dette de pénalité est entièrement éteinte. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Moyens ou résultat ? Qualifie l'obligation principale dans chaque cas fictif et justifie en une phrase : a) un déménageur fictif s'engage à transporter les meubles d'un client jusqu'à son nouveau logement ; b) un avocat fictif s'engage à défendre les intérêts d'un client dans un litige ; c) un laboratoire fictif s'engage à remettre les résultats d'une analyse dont il maîtrise entièrement le protocole ; d) un professeur particulier fictif s'engage à préparer un élève à un examen.

✔ Corrigé
a) Obligation de résultat : le déménageur promet l'arrivée des meubles à destination ; s'ils n'y sont pas, l'inexécution est constatée sans qu'il soit besoin de prouver une faute. b) Obligation de moyens : l'avocat promet une défense diligente et compétente, non le gain du procès, qui dépend du juge et des faits ; le client devrait prouver un manquement à la diligence (délai laissé passer, absence de défense). c) Obligation de résultat : la remise des résultats du protocole promis est un résultat déterminé, entièrement dans la sphère du laboratoire ; l'absence de remise vaut inexécution. d) Obligation de moyens : le professeur promet une préparation sérieuse, non la réussite de l'élève, qui dépend aussi de celui-ci et de l'épreuve ; la distinction se fait toujours en demandant : le débiteur maîtrisait-il seul l'aboutissement promis ? Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Exercice 2

Cas fictif de pourparlers. Pendant plusieurs semaines, une librairie fictive négocie la reprise d'un fonds de commerce fictif : visites, échanges de chiffres, projet de compromis rédigé par les deux parties. Le vendeur fictif laisse l'acheteuse engager des frais d'expertise et résilier le bail de son local actuel, puis rompt les discussions du jour au lendemain, sans motif lié à la négociation, ayant en réalité décidé depuis le début de vendre à un membre de sa famille. Aucun compromis n'a été signé. L'acheteuse peut-elle obtenir quelque chose, et quoi — le contrat ? réparation ? Justifie en distinguant formation et pourparlers.

✔ Corrigé
Le contrat, non : aucun compromis signé, et la phase décrite reste celle de pourparlers — ni offre définitive acceptée ni engagement de vendre ; on ne force pas la conclusion d'un contrat que la volonté n'a pas formé, et la liberté de rompre les négociations est le principe. La réparation, en revanche, est envisageable sur le terrain de la rupture fautive des pourparlers : la bonne foi gouverne la négociation, et les indices de faute sont forts dans le cas — pourparlers très avancés (projet de compromis rédigé ensemble), rupture brutale et sans motif tiré de la négociation, et surtout intention réelle dissimulée dès le départ (vendre à un proche), qui fait de la négociation une apparence. La réparation visera le préjudice causé par la faute, non l'avantage du contrat espéré : frais d'expertise engagés en pure perte, conséquences prouvées de la résiliation du bail — à charge pour l'acheteuse de les établir. Elle ne peut prétendre ni à la vente forcée, ni au gain qu'elle espérait du fonds : on répare le tort de la négociation déloyale, on ne fabrique pas le contrat qui n'existe pas. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

Exercice 3

Compensation fictive à plusieurs dettes. Un grossiste fictif, G., est créancier d'un détaillant fictif, D., de deux factures échues : 420 000 F et 180 000 F. De son côté, D. est créancier de G. d'une somme échue de 450 000 F (ristourne contractuelle de fin d'année, chiffrée au contrat). 1) Vérifie les conditions de la compensation. 2) Calcule

l'extinction complète et le solde, étapes écrites. 3) Combien de paiements matériels cette compensation évite-t-elle par rapport à un règlement dette par dette ?

✔ Corrigé
1) Conditions : réciprocité — G. et D. sont créanciers et débiteurs l'un de l'autre ; fongibilité — toutes les dettes sont des sommes d'argent ; certitude et liquidité — factures et ristourne chiffrée au contrat ; exigibilité — toutes échues selon les termes du cas. La compensation peut opérer. 2) Calcul : d'abord, agréger les dettes de même sens — G. est créancier de D. de 420 000 + 180 000 = 600 000 F. La masse des dettes de D. envers G. (600 000 F) fait face à la dette de G. envers D. (450 000 F). La compensation éteint les dettes réciproques à hauteur de la plus faible : 450 000 F s'éteignent des deux côtés. Solde : 600 000 − 450 000 = 150 000 F, que D. doit encore à G. ; la créance de ristourne de D. est entièrement éteinte. 3) Sans compensation, il aurait fallu trois paiements matériels (deux factures payées par D., une ristourne payée par G.) ; avec la compensation, un seul paiement subsiste — celui du solde de 150 000 F : la compensation est donc aussi un instrument de simplification et de sécurité des règlements entre partenaires réguliers. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes en vigueur applicables au Mali et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Une obligation, au sens du droit des obligations, est d'abord…

   A) Un devoir moral sans effet juridique

   B) Un lien de droit patrimonial entre un créancier et un débiteur

   C) Une simple promesse de politesse

2. Parmi ces propositions, laquelle décrit une offre valable ?

   A) « Prix à débattre, passez au magasin »

   B) Une proposition précise, ferme et extériorisée

   C) Une annonce sans prix ni conditions

3. Le silence de celui qui reçoit une offre vaut, en principe…

   A) Acceptation tacite automatique

   B) Acceptation si l'offre est intéressante

   C) Refus : il ne vaut pas acceptation

4. La grille classique des conditions de validité du contrat comprend…

   A) Le consentement, la capacité, l'objet et la cause

   B) Le prix, le délai et la signature

   C) L'enregistrement et la publicité

5. Le dol se distingue de l'erreur simple parce que…

A) Il porte toujours sur le prix

B) L'erreur y est provoquée par les manœuvres ou la tromperie du cocontractant

C) Il ne peut jamais être prouvé

6. La lésion — le simple déséquilibre des prestations — est, en principe…

A) Un vice général du consentement entre toutes personnes

B) Toujours sanctionnée par la nullité

C) Sanctionnée seulement dans des cas exceptionnels et encadrés

7. La nullité relative se reconnaît à ceci :…

A) Elle peut être invoquée par n'importe qui

B) Elle protège un intérêt particulier et peut être couverte par une confirmation du protégé

C) Elle concerne toujours un objet illicite

8. L'adage classique sur les effets du contrat dit, en substance, que…

A) Le contrat ne lie que s'il est écrit

B) Le juge peut toujours réécrire le contrat

C) Le contrat tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait

9. L'action paulienne permet à un créancier de…

A) Exercer les droits que son débiteur néglige d'exercer

B) Attaquer un acte accompli par son débiteur en fraude de ses droits

C) Exiger directement le paiement d'un tiers bénéficiaire

10. La compensation éteint deux dettes réciproques…

A) Totalement, quelle que soit la plus élevée

B) Seulement si les deux dettes sont identiques

C) À hauteur de la plus faible des deux, seul le solde subsistant

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le lien de droit, à dimension patrimoniale, distingue l'obligation civile des devoirs de conscience : le créancier peut en exiger l'exécution.

2. Réponse B — L'offre doit contenir les éléments essentiels du contrat (précise), exprimer la volonté d'être lié (ferme) et parvenir à son destinataire (extériorisée).

3. Réponse C — En principe, le silence n'engage pas : il faut une manifestation de volonté d'accepter, sauf situations particulières (usages, relations antérieures).

4. Réponse A — Ce sont les quatre conditions de la grille doctrinale traditionnelle — que certaines codifications modernes réorganisent dans leur présentation.

5. Réponse B — Le dol est une erreur provoquée : manœuvres, mensonges, voire silence déloyal (réticence dolosive) ; l'erreur de la victime est alors réputée excusable.

6. Réponse C — Entre personnes capables, payer trop cher ou vendre trop bon marché ne vicie pas le consentement ; la lésion n'ouvre une sanction que dans des

hypothèses limitées prévues par les textes.

7. Réponse B — Vice du consentement ou incapacité : la règle violée protège un contractant déterminé, qui seul peut agir — ou renoncer en confirmant le contrat.

8. Réponse C — C'est le fondement de la force obligatoire : intangibilité du contrat pour les parties et exécution de bonne foi.

9. Réponse B — La paulienne vise la fraude du débiteur qui s'appauvrit pour échapper à ses créanciers ; l'action oblique, elle, vise sa négligence.

10. Réponse C — Compensation = extinction réciproque jusqu'à concurrence de la dette la plus faible ; le débiteur de la plus forte ne doit plus que la différence.

Résumé — les notions importantes

• L'obligation est un lien de droit patrimonial entre créancier et débiteur ; ses sources se classent en actes juridiques (dont le contrat) et faits juridiques, son contenu en obligations de donner, faire ou ne pas faire, de moyens ou de résultat.

• Le contrat se forme par la rencontre d'une offre précise, ferme et extériorisée et d'une acceptation pure et simple ; toute réponse modifiée vaut contre-offre, et le silence ne vaut en principe pas acceptation.

• La validité se contrôle par la grille classique : consentement intègre, capacité, objet certain, possible et licite, cause existante et licite — grille doctrinale que les textes applicables organisent et que le juriste confronte toujours à eux.

• Les vices du consentement — erreur substantielle et excusable, dol (erreur provoquée, y compris par réticence dolosive), violence (contrainte illégitime déterminante) — altèrent la volonté ; la lésion n'est sanctionnée qu'exceptionnellement.

• La nullité sanctionne l'invalidité : absolue lorsque l'intérêt général est protégé (action ouverte, confirmation impossible), relative lorsque seul un intérêt particulier est protégé (action du protégé, confirmation possible), avec restitutions dans les deux cas.

• Le contrat valable a force obligatoire entre les parties — il tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait et s'exécute de bonne foi — et effet relatif à l'égard des tiers, tempéré par la stipulation pour autrui, l'action oblique et l'action paulienne.

• L'inexécution imputable ouvre un choix de sanctions : exécution forcée en nature, exception d'inexécution, résolution, dommages-intérêts réparant la perte subie et le gain manqué prouvés ; la force majeure exonère.

• Les obligations s'éteignent principalement par le paiement — accomplissement exact et prouvé de la prestation —, par la novation qui substitue une obligation nouvelle à l'ancienne, et par la compensation des dettes réciproques, qui ne laisse subsister que le solde.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 2 — La FORMATION DU CONTRAT (partie 1) | Cours complet & explications | DCG UE1 / L1, L2 Droit

Chaîne : MNEMOTACTIQUES | Culture JURIDIQUE & ÉCONOMIQUE · Langue : Français · Niveau : Licence (L1-L2)

Un cours complet sur la classification des contrats et la rencontre des volontés : négociation, offre et acceptation, qui prolonge directement la leçon 2. La théorie générale présentée est celle de la tradition civiliste ; les règles précises applicables au Mali se vérifient dans ses textes en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=OKuW5dl5jok

Leçon 4 — Les vices du consentement [Droit des obligations]

Chaîne : Juris-Dico · Langue : Français · Niveau : Licence (L2)

Une synthèse claire des trois vices du consentement — erreur, dol et violence — en écho à la leçon 4, pour fixer les définitions avant de travailler les cas. Théorie générale de tradition civiliste : à confronter, pour une situation réelle, aux textes applicables au Mali.

https://www.youtube.com/watch?v=8aiWhxKAsLI

Leçon 4 — Les Vices du Consentement : [Droit des Contrats]

Chaîne : Constance Mosnier - Cours de droit en vidéos · Langue : Français · Niveau : Licence (L2)

Un second traitement pédagogique des vices du consentement, utile pour croiser les explications sur l'erreur déterminante, le dol et la violence. Comme toute la théorie générale, il se vérifie dans les textes en vigueur applicables au Mali avant tout usage pratique.

https://www.youtube.com/watch?v=9AERqNf-Dmc

Leçon 5 — La FORMATION DU CONTRAT (partie 2) | Cours complet & explications | DCG UE1 / L1, L2 Droit

Chaîne : MNEMOTACTIQUES | Culture JURIDIQUE & ÉCONOMIQUE · Langue : Français · Niveau : Licence (L1-L2)

La suite du cours : capacité, vices du consentement, nullités relative et absolue et effets de la nullité — le pendant vidéo des leçons 3 à 5. Les présentations étrangères des conditions de validité sont une grille de lecture ; les conditions retenues au Mali se lisent dans ses textes applicables.

https://www.youtube.com/watch?v=Sm35DAdVPPM

Leçon 7 — Droit des contrats

Chaîne : École de droit en bande organisée · Langue : Français · Niveau : Licence (L2)

Une synthèse du droit des contrats couvrant la formation, la validité, les effets et l'exécution : idéale en révision globale des leçons 6 et 7 avant le QCM. La théorie générale illustrée se contrôle, pour le Mali, dans les textes en vigueur et les actes uniformes applicables.

https://www.youtube.com/watch?v=FQ689PWISy4

Sources et références

• Pothier, Traité des obligations (XVIIIe siècle) — œuvre classique du domaine public, référence historique de la théorie des obligations dont la grille a durablement inspiré la tradition civiliste ; les idées en sont reformulées dans ce cours, jamais reproduites.

• Manuels universitaires de droit des obligations et de droit des contrats de tradition civiliste, utilisés en licence de droit — consulter les éditions récentes disponibles à la bibliothèque de l'IAM et vérifier la grille des conditions qu'ils retiennent.

• Textes en vigueur applicables au Mali en matière d'obligations et de contrats — à consulter dans leur version officielle à jour, au Journal officiel et auprès des institutions compétentes, pour les règles précises : formes, délais, sanctions.

• Actes uniformes de l'OHADA couvrant certains contrats spéciaux (vente commerciale, transport, bail à usage professionnel, notamment) — portail officiel ohada.org, pour les matières qu'ils régissent.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication via l'endpoint oEmbed de YouTube).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !